

【일련번호 13】

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 화순병원 의생명연구원

【처 분 종 류】 개선

【제 목】 데이터심의위원회 운영 및 수당 지급 절차 미흡

【감 사 사 항】

1. 업무 개요

데이터심의위원회는 개인정보 보호 및 데이터 활용의 적법성과 안전성을 확보하기 위하여, 우리병원이 보유·관리하는 데이터의 가명처리 적정성, 데이터 제공 여부 및 제공 방법 등에 관한 사항을 심의·의결하는 독립적인 위원회로 의생명연구원은 데이터심의위원회의 운영과 관련한 행정업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령(판단기준)

「데이터심의위원회규정」 제3조(위원회의 기능)에 의거 데이터심의위원회는 병원이 보유하고 있는 데이터를 교육, 연구 등의 목적으로 이용하는 경우 관련 법령에 따라 데이터가 안전하게 활용될 수 있도록 데이터 가명처리의 적정성, 제공 여부 및 방법 등을 심의하고 있으며, 「행정업무규정」 제13조(문서의 검토 및 협조)에 의거 결재 전 보조/보좌 기관의 검토를 받아야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사일 현재 화순병원 의생명연구원의 데이터심의위원회 운영 사항을 점검한 결과, 안전 부의 없이 위원회를 개최하거나 연구전략팀장의 결재선을 누락하여 원장에게 보고를 하고, 데이터심의위원회 심의를 위한 비용 정산을 위해 접수료 관리가 필요함에도 심사비 징수가 이루어지지 않았으며, 외부 위원들에 대한 심의 수당을 기준 없이 지급하고 있음을 [표10] 와 같이 확인하였다.

[표10] 데이터심의위원회 개최 내역

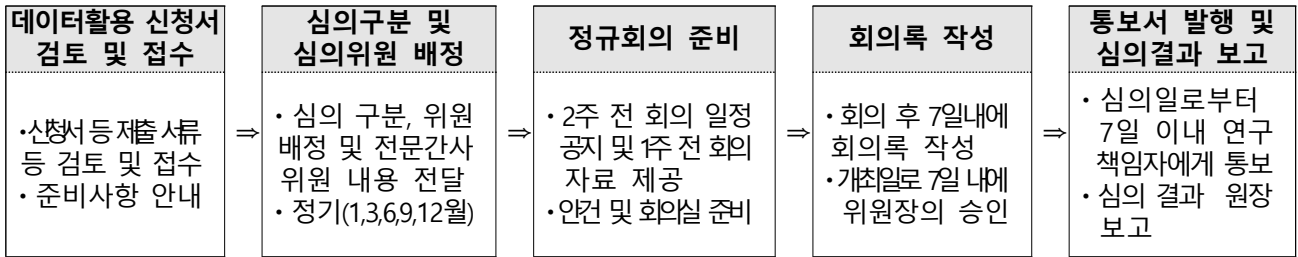
연번	문서번호	제목	안전 부위/상징	심의/의결 회의록	결과 보고	심의 통보	심사비 징수	위원 수당
1		제11차 의료정보데이터심의위원회(DRB) 심의 개최(안)	×	○	○	○	×	100,000 원*2명
2		제10차 의료정보데이터심의위원회(DRB) 심의 개최(안)	×	○	○	○	×	100,000 원*2명
3		제9차 의료정보데이터심의위원회(DRB) 심의 개최(안)	×	○	○	○	×	100,000 원*2명
4		제8차 의료정보데이터심의위원회(DRB) 심의 개최(안)	×	○	○	○	×	100,000 원*2명
5		제7차 의료정보데이터심의위원회(DRB) 심의 개최(안)	×	○	○	○	×	100,000 원*2명
6		제6차 의료정보데이터심의위원회(DRB) 심의 개최(안)	×	○	○	○	×	100,000 원*2명
7		제5차 의료정보데이터심의위원회(DRB) 심의 개최(안)	×	○	○	○	×	100,000 원*2명
8		제4차 의료정보데이터심의위원회(DRB) 심의 개최(안)	×	○	○	○	×	100,000 원*2명
9		제3차 의료정보데이터심의위원회(DRB) 심의 개최(안)	×	○	○	○	×	100,000 원*2명
10		제2차 의료정보데이터심의위원회(DRB) 심의 개최(안)	×	○	○	○	×	100,000 원*2명
11		제1차 의료정보데이터심의위원회(DRB) 심의 개최(안)	×	○	○	○	×	100,000 원*2명

※ 참고) 본원 데이터심의위원회 개최 시 외부위원(2명) 수당 지급 내역 : 위원 1명당 금50,000원

4. 판단요지

우리병원은 국가 보건의료체계의 중심기관이자 지역거점국립대병원으로서 공적인 업무를 수행하는 기관이며 보유중인 데이터를 활용할 경우 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」에 의거 공공기관은 공공데이터를 편리하게 이용할 수 있도록 노력하고 이용권의 보편적 확대를 위하여 필요한 조치를 취해야 하며, 「개인정보보호법」에 따라 가명정보의 처리, 안전조치 및 데이터 제공의 절차적 정당성을 확보할 책임이 있다. 따라서 데이터심의위원회는 데이터 제공 전 내부 심의기구로서 운영이 사실상 필수적 관리 장치로 작동하고 있으며 의생명연구원은 데이터심의위원회에 행정간사를 두고 [그림7]과 같은 절차를 통해 업무를 수행하고 있다.

[그림7] 업무편람 상 데이터심의위원회 운영 절차



데이터심의위원회 운영 실태를 점검한 결과, 위원회 운영 전반에 걸쳐 절차적 통제와 관리체계가 미흡한 사례가 확인되었다. 우선, 데이터심의위원회는 관련 규정에 따라 안전 부의, 사전 검토, 결재 승인 등 정해진 절차를 거쳐 운영되어야 함에도 불구하고, 위원회 개최 시 안전 부의¹⁾없이 위원회를 개최하거나 원장에게 심의결과를 보고 과정에서 필수적인 연구전략팀장의 결재선을 누락한 사실이 확인되었다. 이는 위원회 운영의 절차적 정당성을 저해할 소지가 있으며, 의사결정 과정의 투명성과 책임성을 확보하는 데 한계가 있는 운영 형태로 판단된다.

이와 같은 절차상 문제는 데이터 활용에 대한 내부 통제 기능을 수행해야 할 데이터심의위원회의 역할과 취지에 부합하지 않는 것으로, 위원회 운영을 담당하는 의생명연구원의 사전 점검 및 관리가 충분히 이루어지지 못한 결과로 보인다. 특히 위원회 개최 전 담당부서는 규정 검토, 관련 자료의 적정성 및 쟁점사항 등이 포함된 안전 부의 절차에 관한 업무수행이 미흡하여, 직제규정 제8조(위원회)에 의거 병원 운영상의 의사결정을 자문하기 위해서 설치하는 위원회의 역할과 기능이 규정을 준수하지 않은 채 운영되고 있다는 점에서 관리상 주의가 요구된다.

또한 데이터심의위원회 심의 운영을 위해 접수료를 징수·관리하여 심의비용 정산에 활용할 필요가 있음에도 불구하고, 실제로는 심사비 징수가 이루어지지

1) 안전 부의는 원칙적으로 원장의 사전 결정(승인)을 거쳐야 하며, 원장은 안전의 적정성·필요성·시급성 등을 종합적으로 검토하여 위원회 상정 여부 결정

않고 있는 것으로 나타났다. 데이터심의위원회의 운영이 초기이며 활성화를 위해 심사비를 징수하지 않기로 의결하였다고 하더라도 장기적으로는 심의 업무에 소요되는 비용에 대한 재정적 관리가 체계적으로 이루어져야 하며, 향후 심의 건수 증가 시 예산 부담이 의생명연구원이나 또는 병원에 일방적으로 전가될 우려가 있음을 고려하여야 한다.

「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」 제35조(비용부담)에 의거 공공기관의 장은 공공데이터의 제공에 드는 필요최소한의 비용을 이용자에게 부담시킬 수 있다고 하고 있는 바, 접수료 징수 기준 및 관리 절차를 마련하는 것이 필요하다고 하겠다.

아울러 외부 위원에 대한 심의수당 지급과 관련하여서도 지급 기준이 명확히 마련되지 않은 상태에서 수당이 지급되고 있는 사실이 확인되었다. 심의수당은 관련 법령 및 내부 규정에 따라 지급 기준, 지급 금액, 지급 요건 등이 사전에 정해져야 함에도, 현재는 건별·회차별 지급 기준이 불분명하고 본원과 지급의 일관성과 형평성에서도 차이가 발생하고 있는 실정이다. 이러한 운영 방식은 예산 집행의 적정성 논란을 야기할 수 있음을 감안하여야 한다.

종합적으로 볼 때, 데이터심의위원회 운영과 관련된 일련의 문제는 위원회 운영 절차, 재정 관리, 수당 지급 기준 전반에 대한 담당자의 점검과 관리가 충분히 이루어지지 않은 데에서 기인한 것으로 판단된다. 이에 따라 향후에는 데이터심의위원회 운영의 내실화를 위해 제도적·운영상 개선이 필요하다고 하겠다.

구체적으로는, 위원회 개최 전 안건 부의 및 결재 절차를 의무화하고, 체크리스트를 활용하여 절차 이행 여부를 사전에 점검하는 관리체계를 구축할 필요가 있다. 또한 데이터심의위원회 심의를 위한 접수료 징수 기준과 관리 절차를 명확히 규정하여, 심의비용이 합리적으로 정산·관리될 수 있도록 개선이 요구된다. 더불어 외부 위원 심의수당에 대해서는 지급 기준과 금액을 내부 규정으로 명확히 정비하고, 지급 내역을 투명하게 관리함으로써 예산 집행의 적정성과 형

평성을 확보할 필요가 있다.

이와 같은 개선 조치를 통해 데이터심의위원회 운영의 절차적 정당성과 재정 관리의 투명성을 제고하고, 위원회가 본래의 목적에 부합하는 내부 통제 및 심의 기능을 충실히 수행할 수 있도록 지속적인 관리·감독이 필요하다고 하겠다.

【처 분 요 구】

화순전남대학교병원장은 데이터심의위원회 운영의 절차적 정당성과 재정 관리의 투명성 제고를 위해 관련 규정을 검토하시기 바라며, 심사비 징수 및 위원들 수당 지급과 관련한 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선-화순병원 의생명연구원)